

1500417-71.2020.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... encontrado não é seu. Que á foi preso por trafico. Que nega estar realizando o trafico de drogas e não informou o nome de qualquer pessoa de sua familia para ser informado de sua prisão." - fls. 04. Auto de exame de corpo de delito a fls. 16. Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500417-71.2020.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-71.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323273/2020 - DEL.POL.LEME, 15423083 - DEL.POL.LEME, 6771/20/807 - DEL.POL.LEME, 2323273 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO APARECIDO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DIEGO APARECIDO DE LIMA foi denunciado porque, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 03:14 horas, na Rua Portinari n.º 95, Vila Grossklauss, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 15 pedras de crack, pesando, aproximadamente, 1,50 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e auto de constatação preliminar de substância de fls. 11), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 96) e apresentou defesa prévia (fls.102). A denúncia foi recebida (fls. 119/120) e o réu foi citado (fls. 180). Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência, a fixação de regime fechado

para início do cumprimento da pena e o perdimento do dinheiro apreendido; a Defesa, preliminarmente, afirmou cerceamento de Defesa em virtude do indeferimento de designação de audiência para oitiva da testemunha Juliana Ribeiro e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, consigo que, a despeito da insistência da Defesa na oitiva de Juliana Neves Ribeiro, indeferi o pedido. Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a ré atua nos autos desde 16 de fevereiro de 2021, o réu está em liberdade desde 15 de março de 2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento – no qual a patrona manteve contato com o réu – se passou em 01 de setembro de 2021, a audiência realizada nesta data foi designada em 20 de setembro de 2021, e apenas em 12 de janeiro de 2022 apresentou rol de testemunha. Não obstante a indicação de testemunha ter sido realizada a destempo, em atenção à busca da verdade real, foi autorizada a participação das testemunhas indicadas, as quais deveriam comparecer independente de intimação. A testemunha Juliana não compareceu ao ato, de modo que o pedido de designação de audiência para sua oitiva é protelatório e foi afastado em audiência.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 11), comprovante de depósito (fls. 73), laudo químico-toxicológico (fls.93/95) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Eduardo Luís Paes, policial militar, discorreu que estava em patrulhamento, visualizou o réu próximo de uma esquina e se encaminhou para abordagem, o réu dispensou algo ao solo e saiu caminhando rapidamente. Deteve o réu, em busca pessoal, no bolso da calça por ele trajada, encontrou R\$ 50,00. Constatou que o réu dispensou saco contendo porções de droga que ele disse ser destinada ao tráfico de drogas. O réu era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. O local do fato é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu estava sozinho. O réu chamou atenção por ter dispensado algo e sair rapidamente. Não havia movimento de pessoas na rua.

No mesmo sentido do testemunho do policial militar Willian Baptista Iaderoza. Disse que avistou o réu e, ao se aproximar para realizar a abordagem, o réu dispensou porções de droga. O réu foi detido e estava com dinheiro. Disse que o local é conhecido ponto de venda de crack, não visualizou ninguém próximo ao réu; na redondeza há pessoas que vagueiam pela região após fazer uso de drogas. O réu é conhecido da PM.

A testemunha Tauan Gabriel Aguiar disse que é vizinho do réu, estava sentado na rua – como de costume – às vezes bebem cerveja, a viatura chegou, “enquadrrou” todos, os policiais perguntaram os nomes, endereços e se tinham passagem; policiais realizaram buscas; foi liberado juntamente com Juliana, é vizinho e observou a continuidade da diligência policial; o policial procurava algo; na sequência, começou uma discussão, chegaram mais viaturas. Os policiais liberaram quem não tinham passagem e permaneceram com o réu porque ele ostentava histórico criminal. Não viu o local no qual a droga foi encontrada.

O réu disse que tem 30 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 7ª série, está desempregado, não tem rendimentos, foi processado por crime de tráfico de drogas no ano de 2015. Disse que estava acompanhado de Juliana e Tauan, policiais chegaram, abordaram todos, permaneceram acompanhados de um policial enquanto o outro agente realizou buscas das imediações, acredita que o PM localizou drogas em local distante 80/90 metros. Os policiais indagaram que apresentava passagens criminais, Juliana e Tauan foram liberados, os agentes de segurança imputaram a prática do

tráfico de drogas, foi agredido porque não aceitou ser algemado.

Na fase policial, disse que: "Que não possui advogado. Que nada tem a reclamar quanto a sua detenção e posterior condução pelos policiais militares. Que não possui filhos ou dependentes. Já quanto aos fatos que lhe são imputados disse que somente estava defronte a sua casa porem não estava na posse de nenhum entorpecente e a também disse que o dinheiro encontrado não é seu. Que á foi preso por trafico. Que nega estar realizando o trafico de drogas e não informou o nome de qualquer pessoa de sua família para ser informado de sua prisão." - fls. 04. Auto de exame de corpo de delito a fls. 16.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu, que ao se aproximarem para abordagem, o réu dispensou invólucro que apuraram conter 15 porções de crack, em busca pessoal, localizaram R\$ 50,00 na posse do acusado. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu, faltassem com a verdade em Juízo e imputassem a ele prática de grave crime.

A versão do réu não convence, ainda que corroborada pela testemunha Tauan que informou ser colega de vizinhança e que juntos confraternizavam. Na fase policial, o réu não mencionou que estava acompanhado e os relatos não são críveis; ao contrário dos agentes de segurança, a testemunha demonstrou interesse no desfecho do processo.

No mais, o réu não argumentou ser usuário de droga e a quantidade, fracionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada indicam que o entorpecente pertencia ao réu e era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, e fixo a reprimenda em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, o réu é reincidente específico (fls. 81/83), razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, fixo a pena definitiva em 05 anos, 10 meses e 580 dias de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu DIEGO APARECIDO DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos, 10 meses e 580 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 68), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento dos valores apreendidos (fls. 09/10 e 73).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 01 de setembro de 2021.